经证明的不当影响

英格兰合同法 | Actual undue influence | 事实证明、因果关系与救济

一个人即使理解交易，也可能因为他人的不当影响而签字。衡平法在一定条件下允许撤销这项交易。关键在于查明发生了什么，以及有关行为怎样促成了订约。

一、查明影响及其不当使用

明确谁施加了影响，说了什么或做了什么，以及为什么这些行为在当时的情境下不当。不当影响可能表现为施压或利用对方的依赖。信任、感情和劝说也可以正当地影响决定。应查明当事人如何运用影响力，又试图达到什么目的。

二、证明行为与交易之间的联系

原告须证明不当影响促成了交易。按时间整理先前的决定、提出的要求、双方的沟通和签字。对方提出要求后，当事人迅速改变决定，可能具有证明意义。也要考虑其他解释，例如当事人经过思考后独立作出了决定。

三、按照民事证明标准查明事实

原告须达到盖然性权衡标准，即证明所主张的事实更可能发生。可以使用直接证言，也可以凭间接证据推断。根据 CIBC Mortgages v Pitt 案，不当影响一旦得到证明，无须另证交易存在明显不利。经济条件公平的交易也可能通过不当方式促成。

四、另行判断救济

因不当影响而达成的交易通常可以撤销。能否大体恢复交易前的状态、当事人是否在影响终止后确认了交易，都可能影响撤销。若贷款人或其他第三人享有权利，还需另行判断这些权利是否受影响。

> 法律英语 | **Actual** 在这里指通过具体事实证明不当影响。**Voidable** 指交易在依法撤销前仍然有效。

判例与证明方法

Williams v Bayley（1866）| 结合情境判断压力

儿子在本票上伪造了父亲的签名。银行方面坚持达成和解，要求父亲以自己的财产提供担保。判决报告并未记载明确的起诉威胁，但儿子可能被追究刑事责任，这一前景仍对父亲形成压力。上议院维持撤销协议的决定。法官还讨论了压下刑事追诉所涉及的公共政策问题。

CIBC Mortgages v Pitt（1993）| 不利后果与第三人权利

丈夫通过不当影响，使妻子同意以两人共有的住房提供担保。上议院认为，无须证明交易明显不利。贷款人仍保有担保权益，因为其既不实际知情，也不存在法律上应归责于它的知情。担保权益是否受影响，须独立判断。

Etridge（No 2）（2001）| 同一规则的不同证明路径

如果双方存在信赖关系，且交易在该关系中需要作出解释，法院可以据此推断存在不当影响。对方可用当事人自由决定的证据反驳这一推断。另一种证明方式是根据具体经过认定不当影响。独立咨询的证明力取决于案情。

贷款人何时须进一步核查 | Waller-Edwards（2025）

在非商业关系中，如果共同借款从表面看有超过轻微程度的部分是为一方个人债务提供担保，贷款人即须进一步核查。此时要查明贷款人是否采取了合理保护措施，以避免被视为知情。实际上是否存在不当影响，仍是另一个问题。

> 答题方法 | 在 Williams v Bayley 案中，结合情境分析银行的行为传达了什么。在 Pitt 案中，另行判断不当影响是否影响了贷款人的权利。

案例练习与参考资料

出售家族商店的份额

莉娜依靠表亲马丁安排日常照护。她曾两次拒绝把自己在家族商店的份额卖给马丁。马丁发消息说，如果莉娜不在当晚签署买卖协议，他就不再安排照护。莉娜签了字，并立即告诉一位朋友，她害怕得不到帮助。独立估值支持约定价格。莉娜能否对该协议提出异议？

参考分析

不当使用影响力及其作用。 马丁以停止安排必要照护为条件，要求莉娜立即把份额卖给自己。依赖关系和紧迫期限强化了压力。莉娜此前的拒绝、马丁的消息和她向朋友所说的话，都支持压力促成签字的判断。

价格与救济。 估值表明经济条件公平。只要证明马丁以不当方式取得同意，莉娜仍可主张不当影响。在没有撤销障碍的情况下，她可以请求撤销协议。交易已经履行时，还须考虑双方应返还什么。

证据。 对照消息、签字和莉娜向朋友说明情况的时间。估值说明的是价格是否公平，时间顺序说明的是同意如何取得。

> 变式 | 马丁提出普通报价，将有效期设为一周，并明确照护安排会继续。莉娜接受独立咨询后决定出售。在这种情况下，要证明存在不当影响就困难得多。

判例选读

Williams v Bayley (1866) LR 1 HL 200 | 压力与担保
CIBC Mortgages plc v Pitt [1994] 1 AC 200 | 明显不利与知情
Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | 证明与第三方贷款人
Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | 混合用途贷款